

ORIGINAL

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR
RECIBIDO AGO21'26AM 9:43

jmck

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 520

SEGUNDO INFORME NEGATIVO

²¹
~~20~~ de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del P. del S. 520, no recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 520 tiene como objetivo enmendar el inciso (q) del Artículo 3 y el inciso (a) del Artículo 12 de la Ley Núm. 101-2017, según enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico", a los fines de disponer de manera prospectiva la responsabilidad de la Oficina de Servicios Legislativos de difundir en formato de audio aquellas medidas legislativas de alto interés público presentadas en la Asamblea Legislativa, con el propósito de que sean accesibles a la población con algún grado de discapacidad funcional que así lo requiera; y para otros fines relacionados.¹

¹ Véase, Título del P. del S. 520.

d

INTRODUCCIÓN

El Proyecto del Senado 520 tiene como propósito enmendar la Ley Núm. 101-2017, conocida como la "Ley de la Oficina de Servicios Legislativos", para disponer que las medidas legislativas de alto interés público sean difundidas, de manera prospectiva, en formato de audio a través de la Oficina de Servicios Legislativos (OSL). La medida persigue ampliar el acceso a la información pública, particularmente para las personas con discapacidad visual y otras diversidades funcionales que puedan enfrentar dificultades para acceder a los formatos tradicionales de lectura.

La Asamblea Legislativa ha reconocido mediante diversas iniciativas la importancia de garantizar la accesibilidad y la igualdad de oportunidades para las personas con diversidad funcional. En ese contexto, la medida propone incorporar un mecanismo adicional de acceso a las medidas legislativas mediante su difusión en formato de audio, con el propósito de fortalecer el acceso a la información pública y promover una participación ciudadana más inclusiva.²

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Como parte del estudio y evaluación del P. del S. 520, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, (en adelante "Comisión") contó con los memoriales explicativos de la Oficina de Servicios Legislativos (OSL) y a la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL).

² Véase, Exposición de Motivos del P. del S. 520.

OFICINA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS (OSL)

El memorial explicativo de la Oficina de Servicios Legislativos (OSL) señala que no existe impedimento legal para la aprobación del P. del S. 520 y recomienda su aprobación, aunque resalta ciertos aspectos operacionales y fiscales que deben considerarse. La medida propone que las “medidas legislativas de alto interés público presentadas en la Asamblea Legislativa” sean difundidas en formato de audio, mediante un sistema que permita un acceso ágil y sencillo. Si bien el acceso estará disponible para cualquier persona, se dará prioridad a las personas ciegas o con algún grado de discapacidad visual.³

La OSL explica que, de forma proactiva, ya publica las medidas legislativas y otros documentos en la plataforma SUTRA, la cual es compatible con herramientas de lectura y conversión de texto a voz disponibles para los sistemas operativos Windows y Mac. Actualmente existen programas gratuitos como NVDA, Sistema Serotek, Apple VoiceOver, TalkBack y Prudence Screen Reader, que permiten a personas con discapacidad visual acceder a información pública en formato de audio o braille, optimizando así la accesibilidad digital.⁴

No obstante, el memorial aclara que cumplir con la obligación específica que plantea la medida requeriría rediseñar la plataforma SUTRA para integrar un sistema automatizado de difusión en formato de audio. Este proceso implicaría un desembolso significativo de fondos y ajustes tecnológicos sustanciales. Además, la OSL advierte que cualquier iniciativa que conlleve un impacto fiscal sobre el presupuesto de la Legislatura debe cumplir con los parámetros establecidos en la

³ Véase Memorial Explicativo de la Oficina de Servicios Legislativos sobre el P. del S. 520.

⁴ Id.



Ley PROMESA, lo que requiere la certificación y aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal.⁵

En este contexto, la OSL recomienda solicitar un análisis económico a la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), con el fin de determinar con precisión el efecto que la implementación del P. del S. 520 tendría sobre el presupuesto de la Rama Legislativa y, en particular, sobre la propia OSL. Señala que actualmente no cuenta con los recursos económicos ni humanos necesarios para rediseñar la plataforma y cumplir plenamente con lo propuesto, por lo que la aprobación de fondos adicionales sería esencial para su ejecución.⁶

El memorial concluye reafirmando que, de asignarse los recursos requeridos, la OSL estaría en posición de rediseñar la plataforma SUTRA y cumplir con la responsabilidad de difundir las medidas legislativas de alto interés público en formato de audio, beneficiando principalmente a las personas ciegas o con discapacidad visual, así como a otros ciudadanos con limitaciones funcionales. Finalmente, incluye un anejo con enmiendas técnicas sugeridas al texto de la medida para fortalecer su alcance y asegurar el cumplimiento con las normas de redacción legislativa del Senado.⁷

OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
(OPAL)

El informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) evalúa el impacto fiscal del P. del S. 520, que propone que las medidas legislativas de alto interés público presentadas en la Asamblea Legislativa sean difundidas en formato de audio para facilitar su acceso a toda la ciudadanía, con prioridad para

⁵ Véase Memorial Explicativo de la Oficina de Servicios Legislativos sobre el P. del S. 520.

⁶ Id.

⁷ Id.

α

las personas con discapacidad visual. La OPAL explica que, de acuerdo con el Artículo 3 de la Ley Núm. 101-2017, la Oficina de Servicios Legislativos (OSL) tiene la responsabilidad de recopilar y publicar en su portal los proyectos de ley y resoluciones, tarea que actualmente realiza mediante el Sistema Único de Trámite Legislativo (SUTRA).

El informe detalla que, según el memorial explicativo de la OSL, la plataforma SUTRA publica las medidas legislativas en formatos compatibles con herramientas de lectura y conversión de texto a voz, disponibles en sistemas operativos Windows y Mac. Asimismo, menciona que existen programas gratuitos que permiten a las personas con discapacidad visual acceder a la información, como lectores de pantalla y aplicaciones de texto a voz. Sin embargo, la OSL advierte que para cumplir con lo dispuesto en la medida sería necesario modificar SUTRA para integrar una funcionalidad que permita escuchar y descargar el audio de las medidas legislativas. Esta adaptación implicaría la incorporación de un sistema especializado de Texto a Voz (TTS).

La OSL también identificó la necesidad de contratar personal técnico adicional para supervisar y garantizar la calidad de los audios generados. Para estimar los costos asociados, la OPAL utilizó los parámetros establecidos en el Plan de Clasificación de Puestos y Estructura Salarial de la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos (OATRH). Además, la OPAL adoptó las proyecciones realizadas previamente en el Informe OPAL 2024-144, emitido en relación con el P. del S. 633, una medida con disposiciones similares.

Con base en esta información, la OPAL concluye que el impacto fiscal estimado para implementar el P. del S. 520 asciende a \$103,008. Destaca, no obstante, que la OSL no cuenta actualmente con los fondos necesarios para llevar

a

a cabo la propuesta, por lo que sería indispensable solicitar la reprogramación presupuestaria o incluir una partida específica en el presupuesto del año fiscal 2027.⁸

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

Luego de evaluar las disposiciones del P. del S. 520, la Comisión reconoce que la medida persigue un propósito legítimo y cónsono con el principio de accesibilidad a la información pública para las personas con discapacidad visual y otras diversidades funcionales. Garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder en igualdad de condiciones a la información relacionada con el proceso legislativo constituye un objetivo compatible con los principios de inclusión y participación ciudadana.

No obstante, el análisis realizado refleja que la Oficina de Servicios Legislativos actualmente publica las medidas legislativas mediante el Sistema Único de Trámite Legislativo (SUTRA), utilizando formatos compatibles con las herramientas de lectura de pantalla y conversión de texto a voz disponibles en los principales sistemas operativos y tecnologías de asistencia utilizadas por personas con discapacidad visual. En consecuencia, ya existen mecanismos tecnológicos que permiten acceder al contenido de las medidas legislativas sin requerir la producción y publicación individualizada de archivos de audio para cada una de ellas.

Asimismo, la Comisión advierte que la implantación de la medida conllevaría obligaciones operacionales y tecnológicas adicionales para la Oficina de Servicios Legislativos, incluyendo modificaciones a la plataforma SUTRA, la integración de

⁸ Véase Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (2025). Informe sobre el Proyecto del Senado 520 (20 Asamblea Legislativa) que propone enmendar la Ley 101-2017, a los fines de requerir que la Oficina de Servicios Legislativos difunda en formato de audio, aquellas medidas legislativas de alto interés público. Disponible en: www.opal.pr.gov

α

funcionalidades especializadas de conversión de texto a voz y la asignación de recursos humanos para supervisar y garantizar la calidad del contenido generado. Estas exigencias representan un aumento significativo en las responsabilidades administrativas de la Oficina y requieren recursos que actualmente no forman parte de su estructura operacional.

De igual forma, la evaluación realizada evidencia que la implementación del proyecto tendría un impacto fiscal recurrente estimado en aproximadamente ciento tres mil ocho dólares (\$103,008) anuales, sin que la medida identifique una fuente específica de financiamiento para sufragar dichos costos. La Comisión entiende que la aprobación de legislación que imponga nuevas obligaciones permanentes al Estado debe ir acompañada de una planificación presupuestaria adecuada que garantice su viabilidad y sostenibilidad.

En consideración de lo anterior, la Comisión concluye que, aunque el objetivo perseguido por la medida es meritorio, la propuesta legislativa no demuestra que el mecanismo planteado constituya la alternativa más eficiente o necesaria para alcanzar dicho propósito, particularmente cuando ya existen herramientas de accesibilidad disponibles y su implantación implicaría costos operacionales y fiscales recurrentes no contemplados. Por tal razón, esta Comisión **no recomienda la aprobación del P. del S. 520.**

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como, "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, certifica que el **P. del S. 520**, no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.



CONCLUSIÓN

La Comisión reconoce que el P. del S. 520 persigue un propósito legítimo al procurar ampliar el acceso a la información pública para las personas con discapacidad visual y otras diversidades funcionales. No obstante, luego de evaluar el alcance de la medida y sus implicaciones administrativas y fiscales, concluye que el mecanismo propuesto no constituye la alternativa más eficiente ni necesaria para alcanzar dicho objetivo. Asimismo, entiende que la Oficina de Servicios Legislativos ya dispone de herramientas compatibles con tecnologías de asistencia que permiten acceder al contenido de las medidas legislativas, mientras que la implementación de la propuesta conllevaría obligaciones operacionales adicionales y un impacto fiscal recurrente para el cual no se identifica una fuente de financiamiento.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, **no recomienda** a este Honorable Cuerpo la aprobación del P. del S. 520.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,



Thomas Rivera Schatz
Presidente
Comisión de Innovación,
Reforma y Nombramientos
del Senado de Puerto Rico